

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1260/2535

นายสุวัฒน์ ชองกุเลีย

โจทก์

นายสุพจน์ ชองกุเลีย กับพวก

จำเลย

นายสุวัฒน์ ชองกุเลีย โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364,365(2) เสีย คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มีผลเป็นการพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงเป็นการแก้ไขมากไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 157,158)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358,364 ประกอบมาตรา 365(2),83 ข้อหา ทำให้เสียทรัพย์ วางโทษปรับคนละ 500 บาท ข้อหาบุกรุก วางโทษ จำคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 1,000 บาทรวมจำคุกคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 1,500 บาท โทษจำคุกเมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ แห่งคดีแล้วเห็นสมควรให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิด ฐานบุกรุกตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364,365(2) เสีย นอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 151)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 155)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว สำหรับความผิดฐานบุกรุก ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง สอง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง จึงไม่ต้องห้าม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นเป็น การไม่ชอบ ให้รับฎีกาของโจทก์แล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว สำหรับความผิดฐานบุกรุก ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง สอง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง จึงไม่ต้องห้าม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นเป็น การไม่ชอบ ให้รับฎีกาของโจทก์แล้วดำเนินการต่อไป

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ